

0002309-50.2021.8.26.0101

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Leandro Roberto Faria da Silva

Réu:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002309-50.2021.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002309-50.2021.8.26.0101

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Leandro Roberto Faria da Silva

Réu:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

Vistos,

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por LEANDRO ROBERTO FARIA DA

SILVA, nos termos do artigo 743 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 93 e seguintes do Código Penal, alegando, em breve síntese, que foi condenado em primeira instância nos autos do processo n.º 627/07 ao cumprimento das penas de 05 (cinco) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, por infração ao artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e 2 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias, por infringir o artigo 14 da Lei n.º 10.826/03. Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pela Superior Instância, para absolvê-lo da condenação sofrida por infração ao artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. O v. acórdão transitou em julgado em 20/06/2011, ou seja, há mais de dois anos. Afirmou, ainda, que tem domicílio certo e apresenta bom comportamento público e privado, restando preenchidos os requisitos previstos em lei para o acolhimento de sua pretensão. (fls. 01/05).

Juntou documentos (fls. 06/36).

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido (fls. 40).

A seguir, foi determinado que o requerente certidões comprobatórias de não ter respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo 743 do Código de Processo Penal (fls. 42).

Certidões encartadas as fls. 46/48.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, a reabilitação criminal assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, conforme previsto no artigo 93 do Código Penal. Para a concessão do benefício, são exigidos os seguintes requisitos (CP, artigo 94): a) prazo mínimo de 2 (dois) anos desde a extinção da pena; b) domicílio no País durante esse período; c) apresentação de bom comportamento público e privado; d) não responder a outro processo penal e e) ressarcimento do dano causado pela prática do crime ou demonstração da impossibilidade de o fazer.

O requerimento deve ser instruído com documentos que comprovem os requisitos mencionados, nos termos do artigo 744 do Código de Processo Penal.

No presente caso, constata-se que foi extinta a punibilidade do requerente pela proclamação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, motivo pelo qual é incabível a reabilitação criminal.

Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da punibilidade, embora não caiba a reabilitação criminal, o requerente, por analogia, tem direito às medidas mencionadas no artigo 748 do Código de Processo Penal (HC 119000/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22/11/2010).

Assim, passo à análise dos requisitos legais para a obtenção, por analogia, da medida prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal, que prevê: "A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal".

A decisão que declarou extinta a punibilidade (fls. 15/32) transitou em julgado em 13/06/2011 para o Ministério Público e em 25/05/2011 para Defesa.

O pedido de reabilitação criminal foi protocolado em 20.09.2021. Desse modo, restou comprovado o requisito temporal exigido pelo artigo 94, caput, do Código Penal.

Há prova de que o requerente reside no Brasil, pois desempenha função de operador de máquina na empresa FLC Comércio de Plásticos Ltda desde 11/06/2019 (fls. 35/36). Para comprovar que o requerente não respondeu e nem responde atualmente a processo criminal (CPP, art. 744, I e III), foram juntadas aos autos as certidões de distribuições de ações criminais e execuções criminais da Justiça Estadual de São Paulo.

Assim, depreende-se dos documentos acostados à inicial que, desde a extinção da punibilidade, o requerente não voltou a delinquir, comprovou possuir domicílio no País, tem se dedicado à ocupação lícita e levado vida honesta.

Dessa forma, deve ser concedida medida equivalente à prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal, para que a condenação ou condenações anteriores do

requerente não sejam mencionadas na sua folha de antecedentes, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Ante o exposto, indefiro o pedido de reabilitação criminal e concedo, por analogia, medida equivalente à prevista no artigo 748 do Código de Processo Penal. Transitada esta em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação e Estatística, consoante o disposto no artigo 747 do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 747 do Código de Processo Penal, a condenação não será mencionada na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do previsto no artigo 746 do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as formalidades legais. P.I.C
Caçapava, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA